ارائه کلاسی | مقطع کارشناسی



بررسی حقوقی مزاحمت‌های فضای مجازی در حقوق ایران

ارائه‌دهنده: نگین جوان

درس: ..... استاد: .....

آبان ۱۴۰۵

نقشه ارائه

۱ مقدمه و بیان مسئله

اهمیت موضوع و سؤالات پژوهش

۲ مفاهیم و مبانی

تعریف، ویژگی‌ها و مبانی حمایت

۳ چارچوب قانونی

ماده ۶۴۱، قانون جرائم رایانه‌ای و سایر مقررات

۴ دادرسی و جبران خسارت

مسیر شکایت، ادله و مسئولیت مدنی

۵ نگاه تطبیقی

انگلستان و اسناد بین‌المللی

۶ چالش‌ها و پیشنهادها

خلأهای قانونی و راهکارها

مزاحمت: از کوچه و خیابان تا گوشی همراه

نمونه‌هایی از مسئله

- پیام‌های مکرر و آزاردهنده در پیام‌رسان‌ها، حتی نیمه‌شب
- ساختن صفحه جعلی به نام دیگری و نسبت دادن مطالب به او
- انتشار تصویر یا فیلم خصوصی بدون رضایت صاحب آن

پیامد: آسیب به آرامش روانی، حیثیت و گاه امنیت جانی افراد

سؤالات پژوهش

۱. مزاحمت سایبری چیست و چه مصادیقی دارد؟

۲. کدام مقررات حقوق ایران بر آن حاکم است؟

۳. خلأها و چالش‌ها کدام‌اند و چه راهکاری می‌توان پیشنهاد کرد؟

روش: توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای

مزاحمت سایبری چیست؟

> «هر رفتار عمدی که با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، آرامش روانی، امنیت، حیثیت یا حریم خصوصی دیگری را بدون رضایت او مختل کند.»

مزاحمت سایبری

Cyber Harassment

مفهوم عام: سلب آسایش دیگری با ابزارهای ارتباطی

تعقیب سایبری

Cyberstalking

الگوی رفتار مکرر برای ردیابی، کنترل یا ترساندن بزه‌دیده

قلدری سایبری

Cyberbullying

آزار میان همسالان، به‌ویژه در میان نوجوانان

حتی تعریف هم محل اختلاف است

۳۳

پژوهش کمّی درباره تعقیب سایبری مرور شده است

۴۵٪

حداقل تعداد معینی از تکرار رفتار را شرط دانسته‌اند

۳۰٪

ایجاد ترس در بزه‌دیده را معیار قرار داده‌اند

پرسش‌های بنیادین برای قانون‌گذار:

آیا یک پیام آزاردهنده کافی است یا تکرار لازم است؟ آیا ترس واقعی بزه‌دیده شرط تحقق جرم است؟

Source: Wilson, Sheridan & Garratt-Reed (2022), Journal of Interpersonal Violence

چه چیزی مزاحمت سایبری را متفاوت می‌کند؟



گمنامی

حساب جعلی و ابزارهای پنهان‌سازی هویت



فرامرزی بودن

مرتکب، بزه‌دیده و سرور در کشورهای مختلف



ماندگاری

کپی و بازنشر آسان؛ حذف کامل تقریباً ناممکن



دسترسی دائمی

گوشی همیشه همراه بزه‌دیده است



هزینه کم

ابزارهای ارزان و روش‌های بسیار متنوع

See also: Weekes, Storey & Pina (2025), Trauma, Violence, & Abuse

مبانی حمایت از بزه‌دیدگان



اصل ۲۲ قانون اساسی

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است



اصل ۲۵ قانون اساسی

ممنوعیت تجسس، ضبط و افشای مکالمات و مخابرات جز به حکم قانون



اصل ۴۰ قانون اساسی

اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر شود؛ آزادی در فضای مجازی مطلق نیست



مبانی فقهی

قاعده لاضرر، حرمت آزار دیگران و نهی از تجسس در زندگی خصوصی

مصادیق رایج و مستند قانونی آن‌ها

پیام و تماس مکرر
ماده ۶۴۱

توهین و فحاشی برخط
ماده ۶۰۸

تهدید و اخاذی جنسی
ماده ۶۶۹

انتشار تصاویر خصوصی
ماده ۷۴۵

جعل عمیق و تحریف
ماده ۷۴۴

نشر اکاذیب
ماده ۷۴۶

هک حساب و شنود
مواد ۷۲۹ و ۷۳۰

اغفال کودکان
ماده ۱۰ قانون ۱۳۹۹

ماده ۶۴۱: مزاحمت تلفنی و مخابراتی

«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

رکن مادی

- ایجاد مزاحمت با فعل مثبت: تماس، پیامک یا پیام
- وسیله: تلفن یا «دستگاه‌های مخابراتی دیگر»
- در رویه، پیام‌رسان‌ها را هم در بر می‌گیرد

رکن معنوی

- عمد و آگاهی از ناخواسته بودن ارتباط
- پاسخ دادن بزه‌دیده مانع تحقق جرم نیست (نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۴)

مجازات و گذشت

- حبس یک تا شش ماه
- قابل گذشت پس از اصلاح ماده ۱۰۴ (۱۳۹۹)
- حداقل و حداکثر حبس به نصف کاهش می‌یابد

قانون جرائم رایانه‌ای (۱۳۸۸): مواد کلیدی

۷۴۴	تحریف و انتشار تصویر، صدا یا فیلم دیگری	هتک حیثیت عرفی؛ در صورت مستهجن بودن، حداکثر هر دو مجازات (مرتبط با جعل عمیق)
۷۴۵	انتشار محتوای خصوصی بدون رضایت	ملاک، رضایت به «انتشار» است نه «تهیه»؛ ورود ضرر یا هتک حیثیت لازم است
۷۴۶	نشر اکاذیب رایانه‌ای	با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان؛ همراه با اعاده حیثیت
۷۲۹ و ۷۳۰	دسترسی غیرمجاز و شنود	هک حساب کاربری و نصب پنهانی نرم‌افزار جاسوسی
۷۴۲	محتوای مستهجن	ارسال برای کمتر از ده نفر: فقط جزای نقدی (تبصره ۲)

مجازات مواد ۷۴۴ تا ۷۴۶: حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی یا هر دو

سایر جرائم مرتبط در کتاب تعزیرات

توهین

ماده ۶۰۸

فحاشی و الفاظ رکیک؛ پس از ۱۳۹۹ جزای نقدی درجه شش

تهدید

ماده ۶۶۹

تهدید «به هر نحو»؛ شامل اخاذی با تهدید به انتشار تصاویر

افترا و نشر اکاذیب

مواد ۶۹۷، ۶۹۸ و ۷۰۰

و نیز هجو (۷۰۰)؛ در ارتکاب رایانه‌ای، ماده ۷۴۶ مقرره خاص است

ماده ۶۱۹ قابل تسری نیست

این ماده به «اماکن عمومی یا معابر» محدود است و اصل تفسیر مضیق اجازه گسترش آن به فضای مجازی را نمی‌دهد.

نقد استناد به ماده ۶۳۷

اعمال «رابطه نامشروع» بر تبادل پیام و تصویر مجازی محل انتقاد است؛ ماده ۱۴ ق.ج.ر. مناسب‌تر دانسته شده.

Ghiasi & Saghafi (2021)

حمایت ویژه از کودکان و زنان

کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹)

- ارتباط در فضای مجازی به منظور آزار جنسی: مجازات درجه شش
- ارائه محتوای مستهجن یا مبتذل به طفل و نوجوان: جرم
- صلاحیت دادگاه‌های ایران بدون توجه به تابعیت (ماده ۶۶۴ ق.آ.د.ک.)
- نقد: سیاست جنایی پراکنده؛ پیشنهاد عنوان مجرمانه مستقل

زنان

لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان

- تصویب کلیات در مجلس: فروردین ۱۴۰۲
- جرم‌انگاری ارسال پیام یا تصویر مستهجن یا مبتذل بدون رضایت (جزای نقدی)
- تا آبان ۱۴۰۵ هنوز به قانون تبدیل نشده است
- فعلاً باید به مقررات عمومی استناد کرد

عیاده‌پور و کلانتری (۱۴۰۳)

مسیر پیگیری حقوقی برای بزه‌دیده



۱. حفظ ادله

پیام‌ها را پاک نکنید؛ با نام کاربری و تاریخ تصویر بگیرید

۲. گزارش

به پلیس فتا و به خود سکوی ارتباطی

۳. شکوائیه

ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

۴. مطالبه خسارت

مادی و معنوی، همراه با شکایت کیفری

۵. مقابله به مثل نکنید

تهدید یا انتشار متقابل خود جرم است

ادله الکترونیکی

اسکرین‌شات به‌تنهایی کافی نیست؛ کارشناسی پلیس فتا و حفظ صحت و تمامیت داده‌ها لازم است

صلاحیت

ماده ۶۶۴ ق.آ.د.ک.؛ اگر محل وقوع معلوم نباشد، دادسرای محل کشف یا گزارش جرم

جبران خسارت

مواد ۱ و ۱۰ ق.م.م. و ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.: خسارت معنوی، الزام به عذرخواهی و درج حکم

نگاه تطبیقی: ایران، انگلستان و سازمان ملل

موضوع	حقوق ایران	حقوق انگلستان	کنوانسیون ملل متحد (۲۰۲۴)
جرم مستقل مزاحمت یا تعقیب	ندارد؛ مقررات پراکنده	دارد (قانون ۱۹۹۷)	موضوع مستقیم کنوانسیون نیست
انتشار غیرتوافقی تصاویر خصوصی	ماده ۷۴۵	جرم مستقل (اصلاحات ۲۰۲۳)	ماده ۱۶
ارسال ناخواسته تصاویر جنسی	تبصره ۲ ماده ۷۴۲ (جزای نقدی)	جرم مستقل (۲۰۲۳)	پیش‌بینی خاصی ندارد
دستور فوری منع مزاحمت	سازوکار ویژه‌ای ندارد	دستور منع مزاحمت	—

وجه مشترک نظام‌های پیشرو: توجه به «الگوی رفتاری مکرر» و «اثر آن بر بزه‌دیده»؛ حقوق ایران بیشتر بر رفتارهای منفرد تمرکز دارد.

خلأها و چالش‌های حقوق ایران

۱

پراکندگی مقررات

نبود عنوان مستقل؛ قوانین ۱۳۷۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۹

۲

ابهام ماده ۶۴۱

شمول کامنت، تگ و دنبال کردن آزارنده روشن نیست

۳

الگوی رفتاری

تعقیب سایبری (رفتار مکرر) جرم‌انگاری نشده است

۴

عدم تناسب مجازات

حبس کوتاه ماده ۶۴۱ و جزای نقدی تبصره ۲ ماده ۷۴۲

۵

فناوری‌های نوظهور

جعل عمیق تمام‌ساختگی و نرم‌افزارهای جاسوسی

۶

اثبات و شناسایی

حساب جعلی، سکوهای خارجی، همکاری محدود

۷

رقم سیاه

ترس از آبرو و گزارش نکردن، به‌ویژه زنان و نوجوانان

۸

ضمانت‌های غیرکیفری

نبود دستور فوری حذف محتوا و منع تماس

پیشنهادها

جرم‌انگاری مستقل
مزاحمت و تعقیب سایبری با تعریف روشن و کیفیات مشدده

به‌روزرسانی مواد موجود
شمول ۶۴۱ بر پیام‌رسان‌ها؛ گسترش ۷۴۴ به جعل عمیق؛ بازنگری تبصره ۲ ماده ۷۴۲

حمایت ویژه از زنان
تعیین تکلیف لایحه و مقررات خاص مزاحمت جنسی برخط

دستور حمایتی فوری
منع تماس و حذف محتوا پیش از صدور حکم نهایی

سکوها و همکاری بین‌المللی
گزارش‌دهی سریع و بهره‌گیری از کنوانسیون ملل متحد (۲۰۲۴)

آموزش و پیشگیری
آموزش قضات و ضابطان؛ سواد رسانه‌ای و امنیت دیجیتال

جمع‌بندی

حقوق ایران برای مقابله با مزاحمت سایبری ابزار کم ندارد؛ مشکل اصلی، پراکندگی و ناهماهنگی این ابزارهاست.

۱. تعریف

هر رفتار عمدی با ابزار رایانه‌ای یا مخابراتی که آرامش، امنیت، حیثیت یا حریم دیگری را مختل کند

۲. مقررات

ماده ۶۴۱، قانون جرائم رایانه‌ای، جرائم عمومی تعزیرات و قانون حمایت از اطفال (۱۳۹۹)

۳. راهکار

قانونی منسجم، دقیق و متناسب؛ نه صرفاً تشدید مجازات، با احترام به آزادی بیان و حریم خصوصی

منابع کلیدی

منابع فارسی و قوانین

- کردعلیوند و میرزایی (۱۳۹۷). گونه‌شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و آمار پلیس فتا. مجله حقوقی دادگستری.
- عبدی و غنی‌زاده بافقی (۱۴۰۴). تحلیل حقوقی عوامل نقض حق بر تصویر در فضای مجازی.
- عیاده‌پور و کلانتری (۱۴۰۳). جرم‌انگاری شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر در حقوق ایران.
- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانون جرائم رایانه‌ای (۱۳۸۸)، قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹).

International sources

- Kaur, P., et al. (2021). A systematic literature review on cyberstalking. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120426.
- Wilson, C., Sheridan, L., & Garratt-Reed, D. (2022). What is cyberstalking? A review of measurements. Journal of Interpersonal Violence, 37(11–12).
- Weekes, C. J., Storey, J. E., & Pina, A. (2025). Cyberstalking perpetrators and their methods. Trauma, Violence, & Abuse.
- Ghiasi, J., & Saghafi, P. (2021). Criminal Law and Criminology Modares Quarterly, 1(2). [In Persian]
- United Nations (2024). Convention against Cybercrime.



با سپاس از توجه شما

پرسش و پاسخ

نگین جوان